RABBI BINYAMIN GOLDBERG

Hilchos Shabbos Shiur 4

Shiur

4

הלכות שבת · אורח חיים סימן רמ"ה

Mareh Makomos for this shiur

Siman 245 – Mechaber, Rama

Magen Avraham 1 – 8

Taz 1 – 3

Mishna Berura 1 – 24

Biur Halacha ד"ה אם מעט, ד"ה וחלקו סתם, ד"ה אם אפו, ד"ה על כרחו

Gemora Avoda Zara 22a with Rashi and Tosfos

© Rabbi Binyamin Goldberg

5787 · 2026

Partnership with a Non-Jew

Simon 245

Seif 1 סעיף א

BASIS OF THIS SEIF Sechar Shabbos | Amira l'akum | Maris ayin

– If the Shabbos profit is the Jew's, the non-Jew works on Shabbos as his partner's agent; a stipulation at the outset gives the Shabbos profit to the non-Jew (the seif). In the Rama's case, where both work all week and the non-Jew alone on Shabbos, the Shabbos profit is taken only absorbed, since otherwise it looks like *sechar Shabbos* (Rama; MB 12).

– There is no *maris ayin*, since everyone knows the non-Jew is a partner (MA 5; MB 1).

Melacha: The seif lists the businesses (field, oven, bathhouse, mill, store) without naming a *melacha*. The commentaries mention baking and heating the oven (MA 1) and sowing and plowing the field (MA 2; MB 3) – *Ofeh* (אופה #11), *Zorea* (זורע #1), *Choresh* (חורש #2).

Background *(general; not stated in the seif): Heating involves fire (compare* מבעיר *#37); a mill grinds (compare* טוחן *#8).*

The Four Cases

HALACHA 245:1

The source is a Baraisa in Avoda Zara (22a): a Jew and a non-Jew who took a field in partnership – the Jew may not say to the non-Jew, "take your share on Shabbos and I will take mine on a weekday." If they stipulated at the beginning, it is permitted. If they came to make a reckoning, it is forbidden. The Gemora asks what the halacha is if they divided without specification, and the question is left unresolved.

The **Mishna Berura** (1) summarizes the main dinim of the first seifim:

Case	Halacha
They stipulated before forming the partnership: "You work on Shabbos and take according to your work, whether little or much; I will work one weekday and take according to mine."	Completely permitted.
They did not stipulate, and at the division the Jew says, "Take for your work on Shabbos and I will take for mine on the weekday."	Certainly forbidden.
They did not stipulate, and at the division they divided equally without mentioning Shabbos.	The unresolved question. The Rambam is stringent, the Rosh lenient. The Mechaber follows the Rambam; the Rama permits like the Rosh in a case of great loss.
They stipulated beforehand, and at the division agreed to divide equally.	Permitted even according to the Rambam (seif 2).

The **Taz** (1) brings the Tur quoting the Rosh: since it is a *safek d'rabbanan* we are lenient, and the non-Jew need not take all the Shabbosos alone. The Rambam, however, is stringent, and so concludes our seif.

Why a Stipulation Is Needed

The **Mishna Berura** (1) explains, based on Tosfos: when the partnership was formed, the work was placed on both of them together. If afterwards the Jew says, "You do it alone on Shabbos and take that day's profit, and I will do it alone on a weekday," it is as if he stationed the non-Jew as his worker: "you work for me on Shabbos, and in exchange I will work for you during the week." The non-Jew is truly his agent. When they stipulated at the beginning, the Shabbos work was never placed on the Jew at all, so the non-Jew is not his agent (MB 2).

The **Magen Avraham** (1) notes that the Shulchan Aruch includes **1)** an oven, even though the Jew's share does not increase when the non-Jew works on Shabbos, as it does by a field. Even so, since the Jew is obligated to work on Shabbos too, saying "you work Shabbos and I the weekday" is like stationing a worker.

It follows that if the partners themselves do nothing – the non-Jew only heats the oven, other people bake there and pay – the Jew may take his share of the payment without a stipulation, provided he does not take payment for Shabbos alone but receives it absorbed with the other days. We are not concerned for *maris ayin*, since it is known that the non-Jew has a share in it (MA 1, MB 1).

"Whether Little or Much"

On **2)** "whether little or much," the **Mishna Berura** (4) explains: since they do not reckon one day against the other to take equally, they are not partners at all on Shabbos and on the Jew's day, only on the other days. This excludes a stipulation that in the end they will make a reckoning and share the profit equally. That is forbidden, since then he is a partner with him on Shabbos as well. For a field, he must say, "You labor plowing and sowing on Shabbos and at harvest take for your Shabbos labor, and I or my agent will labor on a weekday and take for mine" (MB 3).

The **Biur Halacha** (ד"ה אם מעט) adds that they need not say "whether little or much" explicitly, since that is presumed. The Baraisa does not mention it, and neither does the Mechaber in the parallel case of *orlah* (Yoreh De'ah 294:13). The Rambam meant only to exclude a stipulation that they will make a reckoning.

A Reckoning After a Stipulation

What if they stipulated, but at the division the Jew says, "You took a hundred on Shabbos and I took fifty – make up the difference"?

- The **Magen Avraham** (2) rules like the Raavad, who forbids this: it reveals that the original stipulation was merely a ruse. So brings the Bais Yosef in the name of the Geonim.
- The **Taz** (2) brings the מהרי"א: from the Rambam's explanation of "if they came to make a reckoning" as referring only to where they did *not* stipulate, we see that everything depends on the stipulation. Where they stipulated, it is permitted in every way, even with a reckoning. So holds Rashi.
- The **Mishna Berura** (5) brings both views, and notes that the Eliyahu Rabba discusses it at length and leaves it as *tzarich iyun*.

Where the profit of each day is not known, as in a store, they may divide equally *l'chatchila* (MA 2 in the name of the Ralbach, MB 6).

Divided Without Specification

The Mechaber forbids where they did not stipulate, even if the Jew never said "you work on Shabbos" and at the division did not mention Shabbos (MB 7). The Rama permits **3)** in a case of great loss.

The **Mishna Berura** (8) defines the case of the dispute: at the division the Jew did not mention Shabbos, and at the beginning he never told the non-Jew to work on Shabbos – the non-Jew did it on his own. Otherwise all agree it is forbidden, since the work was originally placed on both of them.

The **Magen Avraham** (3) quotes two explanations of the Gemora's question. Rabbeinu Yerucham: the non-Jew took the Shabbos on his own, without the Jew saying anything – the question is unresolved and we are lenient. Rashi: they divided equally at the end without the Jew mentioning Shabbos. The **Biur Halacha** (ד"ה וחלקו סתם) rejects the reading of the Pri Megadim and Levush that according to Rabbeinu Yerucham the Jew may even mention Shabbos afterwards. All agree he may not mention Shabbos at the division. Rabbeinu Yerucham is explaining a case where each took his own day without specifying, and Rashi would agree that this too is included in the leniency.

A Baker Without a Share in the Oven

All this refers to partners in the oven itself. If the non-Jew has no share in the oven, but receives part of the profit for baking and heating it, the **Mishna Berura** (8) brings opinions that even a stipulation does not help. Since the oven is the Jew's, it is like renting the oven for Shabbos in exchange for heating it on a weekday – *sechar Shabbos* (Tosfos in the name of Rabbi Elchanan).

The **Magen Avraham** (3) concludes one should be stringent, but only when it is not absorbed. If he says to the baker, "You take two or three days, and I two or three days," it is *sechar Shabbos b'havla'a* and permitted when stipulated at the beginning. Some Acharonim hold that in this case, since it is absorbed, no stipulation is needed (MB 8).

Working Together

The Rama brings an opinion that all this applies only when **4)** each works on his own day. Then, since the Jew works a full day in exchange, the non-Jew is like his agent for Shabbos (MA 4, MB 9). The same applies when the Jew is obligated to do all the work and the non-Jew works on Shabbos.

When both work together all week, and on Shabbos the non-Jew works alone, it is permitted to divide all the profit, since **5)** he works for his own share, like an *aris* (siman 243). The Jew's share improves on its own. Unlike a bathhouse, there is no *maris ayin* here, since everyone knows the non-Jew has a share in it (MA 5, MB 10). The Jew's benefit is only incidental, since the Shabbos work was never his – during the week they both heat it, and on Shabbos the non-Jew cannot force him to work with him (MB 11).

Even so, **6)** the Shabbos profit must be absorbed with the other days; otherwise it looks like *sechar Shabbos* (MB 12). The **Magen Avraham** (6) adds that this also permits the case of the baker brought above, if the non-Jew takes half the profit every day, since the Jew is not obligated to work at all – even without a stipulation, as long as it is absorbed.

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

ישראל ועכו"ם שותפין איך יתנהגו בשבת. ובו ו סעיפים

ישראל ועכו"ם שיש להם שדה או תנור או מרחץ או רחיים של מים בשותפו', או שהם שותפין בחנות בסחורה, אם התנו מתחלה בשעה שבאו להשתתף שיהיה שכר השבת לעכו"ם לבדו, אם מעט ואם הרבה, ושכר יום אחד כנגד יום השבת לישראל לבדו, מות'. ואם לא התנו בתחל', כשיבואו לחלוק נוטל עכו"ם שכר השבתו' כולם, והשאר חולקים אותו; ואם לא היה שכר השבת ידוע, יטול העכו"ם לבדו שביעית השכר, וחולקים השאר:

הגה ויש מתירין השכר בדעבד, אפילו לא התנו וחלקו סתם [הרא"ש פרק קמא דע"א ור' ירוחם חי"ב]. ונ"ל דבהפסד גדול יש לסמוך עלייהו; וי"א שכל זה לא מירי אלא בשותפות שכל א' עוסק ביומו [ב"י], אבל כששניהם עוסקי' ביחד כל ימי החול, ובשבת עוסק העכו"ם לבדו, מות' לחלוק עמו כל השכר, דעכו"ם אדעתיה דנפשיה קא עביד, ואין הישראל נהנה במלאכתו בשבת, כיון שאין המלאכה מוטלת עליו לעשות; ומ"מ לא יטול שכר שבת אלא בהבלעה עם שאר הימים [ר"ן פ"ק דשבת ס"פ כ"כ ופ"ק דע"א]:

---

1 A Jew and a non-Jew who own a field, an oven 1), a bathhouse or a water mill in partnership, or who are partners in a store with merchandise: if they stipulated at the beginning, when they came to form the partnership, that the Shabbos profit would be the non-Jew's alone 2) whether little or much, and the profit of one day corresponding to Shabbos would be the Jew's alone – it is permitted. If they did not stipulate at the beginning, when they come to divide, the non-Jew takes the profit of all the Shabbosos and they divide the rest. If the Shabbos profit is not known, the non-Jew alone takes a seventh of the profit and they divide the rest.

RAMA *Some permit the profit b'diavad even if they did not stipulate* **3)** *and divided without specification* [Rosh, Rabbeinu Yerucham]*, and it seems to me that in a case of great loss one may rely on them. Some say that all this applies only to a partnership where each one* **4)** *works on his own day* [Bais Yosef]*. But when both work together all the weekdays and on Shabbos the non-Jew works alone, it is permitted to divide all the profit with him, since the non-Jew* **5)** *works for his own sake, and the Jew does not benefit from his work on Shabbos, since the work is not incumbent on him. Nevertheless, he should take Shabbos profit only* **6)** *absorbed together with the other days* [Ran].

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

An oven **תנור או מרחץ או רחיים של מים בשותפו'**

MAGEN AVRAHAM 1 **מגן אברהם (א)**

תנור. ואף על פי שאין חלק הישראל מתרבה כשעושה העכו"ם בשבת כמו בשדה אפ"ה אסור כיון שהוא מחויב לעשות גם בשבת כשא"ל עשה אתה בשבת ואני בחול הוי כאלו מעמיד פועל לעשות בידי' (תוס')

An oven. Even though the Jew's share does not increase when the non-Jew works on Shabbos, as it does with a field, it is nevertheless forbidden, since he is obligated to work on Shabbos too; when he says to him, "you work on Shabbos and I on a weekday," it is as if he stations a worker to work for him with his own hands (Tosfos).

וא"כ אם הם אין עושין כלום רק שהעכו"ם מסיק התנור ואופין בו ונותנין שכירות אף על גב דהישראל אסור לקבל השכירות משום שכר שבת מ"מ רשאי לחלוק סתם בהבלעה כמ"ש הב"י ססי' זה בשם ריב"ש ע"ש ולא חיישינן שיאמרו לצורך ישראל הוא עושה כיון שיש לעכו"ם חלק בו דאל"כ אפילו התנו ליתסר וכמ"ש הר"ן וכמ"ש בהג"ה:

If so, if they themselves do nothing, but the non-Jew only heats the oven and people bake in it and pay rent, then although the Jew may not receive the rent because of *sechar Shabbos*, he may nevertheless divide without specification, absorbed, as the Bais Yosef wrote at the end of this siman in the name of the Rivash; see there. We are not concerned that they will say he does it for the Jew, since the non-Jew has a share in it – for otherwise even if they stipulated it would be forbidden – as the Ran wrote and as written in the gloss.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 1 on Magen Avraham 1 **פרי מגדים – אשל אברהם (א)**

תנור עמ"א תוס' ע"ז כ"ב א' ד"ה לא כר"ת דלא כר"י. והמחבר פרט ה' דברים ושד"ה ותנו"ר לאשמעינן איסורא בתנור והיתרא דהתנו בשדה ורחיים של מים י"ל אע"ג דרבנן (עמ"א רנ"ב ך') ומרחץ א"י למה מזכירו ועב"י וברי"מ ה"ש פ"ו

An oven – on the Magen Avraham. Tosfos, Avoda Zara 22a, ד"ה לא: like Rabbeinu Tam, not like the Ri. The Mechaber listed five things: a field and an oven, to teach us the prohibition with an oven and the heter of stipulating with a field; a water mill, one can say [to teach that it is forbidden] even though it is Rabbinic (see Magen Avraham 252, os 20); and a bathhouse – I do not know why he mentions it. See the Bais Yosef, and the Rambam, hilchos Shabbos perek 6.

ומ"ש שאם אין עושין כלום היינו שמי שאופה בו מסיק התנור ואופה ונותן שכירות בעד התנור הוה כעכו"ם ויהודי שיש בהמה בשותפות שהבהמה עושה המלאכה שהביא הב"י בשם ריב"ש דאף דלא התנו שרי בהבלעה ומ"ש וכ"כ הר"ן וכמ"ש בהג"ה היינו דאם בחול שניהם מתעסקים יחד לא יים נגד יום שרי דאין נראה כשלוחו ה"ה כשאין עוסקים כלל דינא הכי.

What he wrote, "that if they do nothing" – that is, whoever bakes in it heats the oven, bakes, and pays rent for the oven. It is like a non-Jew and a Jew who have an animal in partnership, where the animal does the work, which the Bais Yosef brought in the name of the Rivash: even though they did not stipulate, it is permitted when absorbed. What he wrote, "and so wrote the Ran, and as written in the gloss" – that is, if during the week both of them work together, not day against day, it is permitted, since he does not appear as his agent; the same applies when they do not work at all – the law is so.

ומ"ש דאל"כ אפילו התנור ליתסר בא"ר א' הגיה אפי' התנ"ו ליתסר ולא הבינותי דהתנו הוה כאילו הבהמה קנויה לעכו"ם בשבת וכן התנור והמ"א ז"ל פירש הטעם דאין מוטל על ישראל המלאכה. וע' אות ג' ואי"ה שם יבואר:

What he wrote, "for otherwise even the oven would be forbidden" – the Eliyahu Rabba, os 1, emended: "even [if] they stipulated it would be forbidden." I did not understand, since [when] they stipulated, it is as if the animal is acquired by the non-Jew on Shabbos, and so too the oven; and the Magen Avraham (z"l) explained the reason: the work is not incumbent on the Jew. See os 3; with Hashem's help it will be explained there.

אם התנו מתחלה בשעה שבאו להשתתף שיהיה שכר *At the time they came*

RABBI AKIVA EIGER **רבי עקיבא איגר**

סעיף א' בשעה שבאו גר ועכו"ם שירשו אביהם עכו"ם מהני התנו תחלה קודם דכיון דירושת הגר דרבנן אקילו רבנן דהוי כבאו עכשיו להשתתף כ"כ הרא"ש פ"ז מ"ו דדמאי בשם התוס' וע' יו"ד סי' קמ"ו ס"ד:

Seif 1: At the time they came. A convert and a non-Jew who inherited their non-Jewish father – a stipulation made beforehand helps: since the convert's inheritance is Rabbinic, the Rabbis were lenient [to treat it] as if they came now to enter a partnership. So wrote the Rosh on Demai, in the name of Tosfos (on the mishna of a convert and a non-Jew who inherited, Demai 6:10; printed as פ"ז מ"ו). See Yoreh De'ah siman 146:4.

אם מעט ואם הרבה *Whether little or much*

MAGEN AVRAHAM 2 **מגן אברהם (ב)**

אם מעט ואם הרבה. אבל אסור לחשוב עמו ולומר אתה נטלת בשבת מרובה ואני מועט נחלק המותר כמ"ש הראב"ד וב"י בשם תשובת הגאונים וב"ח עס"ב וגבי שדה צריך שיאמר לו תעמול לזרוע ולחרוש בשבת ותטול בשעת קצירה כנגד עמלך בשבת ואני אעמול בחול ואטול כנגדו בחול ומש"ה שרי כיון שהתנו בתחלה לא הוטל על הישראל מעיקרא לעשות בשבת ואין העכו"ם שלוחו וכתב ר"ל חביב סי' ק"ו אם לא נודע בכמה השכירו בשבת כגון בחנות רשאין לחלוק בשוה ועמ"ש סי' רמ"ו ס"ה:

Whether little or much. But it is forbidden to reckon with him and say, "you took much on Shabbos and I little; let us divide the excess," as the Raavad wrote, and the Bais Yosef in the name of a teshuva of the Geonim, and the Bach; see the end of seif 2. Re-

garding a field, he must say to him: "Labor to sow and plow on Shabbos, and at harvest time take for your labor on Shabbos; I will labor on a weekday and take for it on a weekday." For this reason it is permitted: since they stipulated at the beginning, the Shabbos work was never placed on the Jew, and the non-Jew is not his agent. The Ralbach (siman 106) wrote that if it is not known for how much they rented it on Shabbos, such as in a store, they may divide equally. See what is written in siman 246:5.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 2 on Magen Avraham 2 **פרי מגדים – אשל אברהם (ב)**

אם עמ"א ובפ"ב מיירי בסתמא חולקין בשוה ולא הזכירו מלא לי בא' בשבת מה שחסר בשבת דלא כט"ז ב' ושם ביארתיו ולכאורה סבור הייתי לומר כשהתנו מעיקרא כן וגם אח"כ באו לחשבון כן אסור ונס"ב התנו סתמא וכמ"ש הב"ח בי"ד רצ"ד כמ"ש באורך בט"ז ב' וב"י בשם תשובת הגאונים בהכי מיירי אבל מדכתב הראב"ד והוא סובר אף התנו סתמא כל שבאו אח"כ לחשבון אסור עב"י

If – on the Magen Avraham. And in פ"ב it speaks of [where they did not specify]: they divide equally, and they did not mention "make up to me on Sunday what was lacking on Shabbos" – unlike the Taz, os 2; and there I explained it. At first glance I had thought to say: when they stipulated so from the start, and afterward also came to a reckoning so, it is forbidden; and seif 2 [speaks of where] they stipulated without specification, as the Bach wrote in Yoreh De'ah 294, as I wrote at length on Taz 2; and the Bais Yosef in the name of a teshuva of the Geonim speaks of this. But since he wrote "the Raavad" – and he holds that even if they stipulated without specification, whenever they afterward came to a reckoning it is forbidden; see the Bais Yosef.

ומ"ש דאי עכו"ם שלוחו כ"ה ברש"י ע"ז כ"ב א' ד"ה מותר ועב"י אבל בשם התרומות התנו שלא יהיה ישראל חלק ביום השבת וע' לבוש ומב"י משמע דחדא הוא עם פירש"י וא"ש לרש"י התנו מ"מ שכר שבת שלא בהבלעה אסור גם מ"ש רש"י ד"ה אסור שכר שכת דגל"י דעתו היה נראה וגל"י וע' אות א' וצ"ע בזה ואין להאריך:

What he wrote, "for the non-Jew is not his agent" – so it is in Rashi, Avoda Zara 22a, ד"ה מותר; and see the Bais Yosef. But in the name of the Terumos: they stipulated that the Jew should have no share on Shabbos; see the Levush. From the Bais Yosef it is implied that this is the same as Rashi's explanation. According to Rashi it fits well: [even if] they stipulated, nevertheless *sechar Shabbos* not absorbed is forbidden. Also what Rashi wrote, ד"ה אסור, "Shabbos pay, since he revealed his intent" – it would seem [it should read] "and revealed"; see os 1. This requires study; there is no need to elaborate.

ואם לא התנו בתחל' *And if they did not stipulate*

TAZ 1 **ט"ז (א)**

ואם לא התנו כו'. זהו בעי' דלא איפשטא בגמרא וכ' הטור וכתב א"א ז"ל כיון דספיקא דרבנן היא אזלינן לקולא ואין צריך להניח לעכו"ם ליטול כל השבתות לבדו אבל מדברי הרמב"ם יראה לחומרא שכת' ואם לא התנו כו'. וכמו שסיים כאן:

And if they did not stipulate etc. This is a question left unresolved in the Gemora. The Tur wrote: "My father the Rosh wrote: since it is a rabbinic doubt, we go leniently, and the non-Jew need not be left to take all the Shabbosos alone. But from the words of the Rambam it appears to be stringent, for he wrote: 'and if they did not stipulate...'." And so it concludes here.

PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 1 on Taz 1 **פרי מגדים – משבצות זהב (א)**

ואם עט"ז ע"ז כ"ב א' סתמא בעיא דלא מיפשטא. ואע"ג דאנן קיי"ל ספק בע"י בדרבנן לקולא אפ"ה לא התיר הר"ב בהג"ה אלא בהפסד מרובה אף דלא סיים בגמרא שם מלת תיק"ו וכה"ג ראוי לכ"ע לפסוק לקולא בדרבנן (עיין ישש"ש ביצה פ"ק סי' מ"ג תיק"ו יי"ל דסתמו כתלמוד לאסור משא"כ בלא תיק"ו ועיין ב"ק בישש"ש פרק שני ואי"ה יבואר בכללים)

And if – on the Taz. Avoda Zara 22a: [where they did not specify] it is an unresolved question. Even though we hold that a doubtful question in a Rabbinic matter is [decided] leniently, nevertheless the Rav [the Rama] permitted in the gloss only with a great loss – even though the Gemara there did not conclude with the word *teiku*, and in such a case it is fitting according to all to rule leniently in a Rabbinic matter. (See the Yam Shel Shlomo, Beitza perek 1, siman 43: [with] *teiku* one can say that the Talmud left it unresolved in order to forbid, unlike without *teiku*; and see Bava Kamma in the Yam Shel Shlomo, perek 2; with Hashem's help it will be explained in the Kelalim.)

הר"ן ז"ל נתן טעם לל"ק דאיכסף רבא מיירי בסתמא אלמא סתמא אסור ובעיא לאידך לישנא דרב גביהה מבי כתיל וכל"ק נקטינן וז"ש הב"י כאן ונתן הר"ן טעם לדבר: ועמ"ש אי"ה באות ב' מזה:

The Ran (z"l) gave a reason for the first version: Rava was embarrassed – it speaks of [where they did not specify], which shows that [without specification] it is forbidden; and it is a question according to the other version, of Rav Gevihah from Bei Ksil; and we follow the first version. This is what the Bais Yosef wrote here, "and the Ran gave a reason for the matter." See what I will write on this, with Hashem's help, in os 2.

וחלקו סתם [הרא"ש פרק קמא דע"א ור' ירוחם *And they divided without specification*

MAGEN AVRAHAM 3 **מגן אברהם (ג)**

וחלקו סתם. ז"ל רי"ו ואם לא התנו ובאו לחשבון וא"ל טול אתה בשבת ואני בחול אסור, ואם מסתמא לקח העכו"ם בשבת בלא אמירת ישראל אי׳בעי׳ ולא אי׳פשטא ולקולא עכ"ל וז"ל רש"י מסתמא שקבלו סתם ועשאו סתם עכו"ם בשבת וישראל באחד בשבת ולא אמר ישראל מעולם טול אתה את השבת ואני בחול מהו לחלוק סתם בשוה ולא יזכיר ישראל את השבת עכ"ל ולהרמב"ם תרווייהו אסירי

And they divided without specification. The language of Rabbeinu Yerucham: "If they did not stipulate, and they came to a reckoning, and he said to him, 'you take on Shabbos and I on a weekday,' it is forbidden. If the non-Jew took Shabbos on his own without the Jew saying anything, it is an unresolved question, and we are lenient." End quote. The language of Rashi: "Without specification – they received it without specification, and the non-Jew did it on Shabbos and the Jew on Sunday without specification, and the Jew never said 'you take Shabbos and I a weekday.' What is the din of dividing equally without specification, without the Jew mentioning Shabbos?" End quote. According to the Rambam, both are forbidden.

כ' ב"י ואם אין לאופה עכו"ם חלק בתנור אפילו א"ל מתחלה טול לעצמך כך וכך ימים ושבת בכללם כדי שתסיקנו גם בחול אסור דלא שייך לומר שיקנה לו בשבת אם לא שיהא קנוי לו לעולם (תוס' בשם הר"ר אלחנן) ונראה מתוך דבריהם דלא קי"ל כוותיה דבכל ענין שרי כשהתנו ולכן הרא"ש וש"פ לא הזכירו דין זה עכ"ל

The Bais Yosef wrote: "If the non-Jewish baker has no share in the oven, then even if he said to him at the beginning, 'take for yourself such-and-such days, with Shabbos included, so that you heat it during the week too,' it is forbidden, since one cannot say that it is acquired by him on Shabbos unless it is acquired by him forever (Tosfos in the name of Rabbi Elchanan). It appears from their words that we do not hold like him, that in every case it is permitted when they stipulated, and therefore the Rosh and the other Poskim did not mention this din." End quote.

ול"נ דאדרבא מדכתבו הרא"ש ורי"ו מעשה בא' שגבה חצי תנור בחובו ולא כתבו כמ"ש התו' שהיה נוטל האופה כך וכך ימים א"כ ש"מ דס"ל דבאופה לא מהני התנו ולזה פי' בהג"ה ואם אין וכו'

It seems to me the opposite: since the Rosh and Rabbeinu Yerucham wrote an incident of one who collected half an oven for his debt, and did not write, as Tosfos wrote, that the baker took such-and-such days, this shows that they hold that with a baker a stipulation does not help. This is what the gloss explained: "and if he has no...".

ונ"ל דהתו' והג"א לא אסרו אלא כשא"ל טול אתה בשבת דה"ל כמשכיר תנורו בשבת ע"מ שיסיק לו בחול ונוטל שכר שבת דהוי כנותן לו מעות בשכר כמ"ש התוס' בהדיא בשם ר' אלחנן ע"ש דבשלמא כשיש לעכו"ם חלק בו ה"ל שלו לגמרי בשבת אבל לומר לאופה טול אתה ב' וג' ימים ואני ב' וג' ימים שרי דה"ל שכר שבת בהבלעה ובאופן זה התיר ר"ת להתנות דלא כמ"ש הרב"י שהתוספות חזרו מדבריהם ע"ש דליתא וכל זה במקום שמותר להשכיר תנור כמ"ש סי' רמ"ג ע"ש ותמצא שדברי כנים ואמתים וערסי' רמ"ו:

It seems to me that Tosfos and the Hagahos Asheri forbade only when he said to him, "you take Shabbos," since it is like renting his oven for Shabbos on condition that he heats it for him on a weekday, and he takes *sechar Shabbos*, which is like giving him money as a wage, as Tosfos wrote explicitly in the name of Rabbi Elchanan; see there. For when the non-Jew has a share in it, it is entirely his on Shabbos. But to say to the baker, "you take two or three days, and I two or three days," is permitted, since it is *sechar Shabbos* absorbed. In this way Rabbeinu Tam permitted stipulating – not as the Bais Yosef wrote, that Tosfos retracted; see there, for it is not so. All this is in a place where it is permitted to rent out an oven, as written in siman 243; see there, and you will find my words are correct and true. See the beginning of siman 246.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 3 on Magen Avraham 3 **פרי מגדים – אשל אברהם (ג)**

וחלקו עמ"א רש"י חולק עם רי"ו לרש"י סתם לא הזכיר מעולם וחלקו סתם הא נטל עכו"ם בשבת בלא אמירת ישראל ובחלוקה אמר הישראל אתה נטלת שבת ואני א' בשבת אסור ולרי"ו גם זה איבעיא דלא איפשיטא כל דנטל עכו"ם בשבת בלא אמירת ישראל אף שאמר ישראל אח"כ אתה נטלת כו' לא הוה כשלוחו ולהר"מ אף חלקו סתם אסור וא"י מ"מ שכר שבת שלא בהבלעה אסור:

And they divided – on the Magen Avraham. Rashi disagrees with Rabbeinu Yerucham. According to Rashi, [where] they never mentioned [days] and divided without specification, it is [permitted]; but [where] the non-Jew took on Shabbos without the Jew saying so, and at the division the Jew said, "You took Shabbos and I [take] Sunday," it is forbidden. According to Rabbeinu Yerucham, this too is an unresolved question: whenever the non-Jew took on Shabbos without the Jew saying so, even though the Jew afterward said "you took etc.," he is not like his agent. According to the Rambam, even [if] they divided without specification it is forbidden. I do not know [why], since nevertheless *sechar Shabbos* not absorbed is forbidden.

יו"ד הביא דברי הב"י מ"ש אם אין לאופה חלק בו עכ"ל (חסר מלת ב"י) ועב"י בזה במ"ש בשם התוס' ע"ז כ"ב א' ד"ה לא בשם רבינו אלחנן יע"ש ולב"י ר"ת התיר בכל התנור של ישראל והתנו מעיקרא ולר"י אין צריך להתנות ור"א דעת שלישית דאף התנו לא מהני והלכה כר"ת וכ"פ הרא"ש ודלא כהג"א. אבל המ"א פירש דהרא"ש שינה וכתב מעשה דר"פ גבה חצ"י תנור דהיה שותפות ממש הא כל התנור ישראל לא מהני התנו וו"ש בהג"ה באשד"י ואם אין התנור של ישראל אסור מדכתב חצ"י תנור

In os 10 he brought the words of the Bais Yosef, what he wrote: "if the baker has no share in it," end of quote (the words "Bais Yosef" are missing). See the Bais Yosef on this, what he wrote in the name of Tosfos, Avoda Zara 22a, ד"ה לא, in the name of Rabbeinu Elchanan; see there. According to the Bais Yosef, Rabbeinu Tam permitted even when the entire oven is the Jew's, and they stipulated from the start; according to the Ri there is no need to stipulate; and Rabbeinu Elchanan is a third opinion, that even stipulating does not help. The halacha follows Rabbeinu Tam, and so ruled the Rosh, not like the Hagahos Asheri. But the Magen Avraham explained that the Rosh changed [the wording] and wrote the incident of ר"פ with half an oven, which was an actual partnership; but [where] the whole oven is the Jew's, stipulating does not help. This is what is written in the gloss, באשד"י: "and if the oven is not the Jew's, it is forbidden," since he wrote "half an oven."

ומיהו דין דר"ת אמת ור"א אמת דר"ת דמתיר בהתנו מעיקרא בהבלעה ור"א דאוסר שלא בהבלעה והשתא אם שותפין ממש אף שלא בהבלעה שרי דל"ש שלוחו ולא שכר שבת דביום השבת בתנור של עכו"ם לחוד כאילו אין לישראל חלק בו כלל אבל כשאין לעכו"ם חלק בגוף התנור שלא בהבלעה אסור שכר שבת ובהבלעה שרי אם התנו מעיקרא אלא מתחילה שתפו שיסיק האופה בכל יום מחלוקו כל יום ואח"כ אמר טול אתה ג' הוה כמחליף וע' תו"ש אות ג' פירש כן כדי שלא יסתרו דבריו לאות ו"ו וא"י דמ"מ הואיל וכל המלאכה על העכו"ם האופה ויש לו שכר בריוח למה יאסור ודומה לרמ"ג כשנתפרסם שהוא באריסות וזה קושיית הא"ר אות א' וצ"ע. וא"ה באות ו' אבאר עוד ועיין אות א' ולמ"ש כאן א"ש יע"ש בזה:

However, the din of Rabbeinu Tam is true and [that of] Rabbeinu Elchanan is true: Rabbeinu Tam permits when they stipulated from the start, absorbed; and Rabbeinu Elchanan forbids not absorbed. Now, if they are actual partners, even not absorbed it is permitted, since neither "his agent" nor *sechar Shabbos* applies, for on Shabbos the oven belongs to the non-Jew alone, as if the Jew had no share in it at all. But when the non-Jew has no share in the body of the oven, not absorbed is forbidden as *sechar Shabbos*, and absorbed is permitted if they stipulated from the start. But [if] at first they made a partnership that the baker heats each day and they divide each day, and afterward he said, "You take three days," it is like exchanging. See the Tosefos Shabbos, os 3: he explained so, so that his words not contradict os 6. I do not know [why], since nevertheless, since all the work is on the non-Jewish baker and he has a wage in the profit, why should it be forbidden? It is similar to 243, when it became publicized that it is by *arisus*. This is the question of the Eliyahu Rabba, os 1, and it requires study. With Hashem's help, in os 6 I will explain further; and see os 1 – according to what I wrote here, it fits well; see there on this.

RABBI AKIVA EIGER on Magen Avraham 3 **רבי עקיבא איגר**

מג"א ס"ק ג ואם צ"ל כ' הב"י ואם:

Magen Avraham, s"k 3: "And if." It should read: "the Bais Yosef wrote: and if."

עוסק ביומו [ב"י] *Works on his own day*

MAGEN AVRAHAM 4 **מגן אברהם (ד)**

עוסק ביומו. כיון דהישראל עושה נגד מה שעשה העכו"ם בשבת ה"ל העכו"ם שלוחו בשבת וה"ה כשהישראל מחויב לעסוק הכל והעכו"ם מתעסק בשבת (ע"ש כ"ה):

Works on his own day. Since the Jew works opposite what the non-Jew did on Shabbos, the non-Jew is his agent on Shabbos. The same applies when the Jew is obligated to do all the work and the non-Jew works on Shabbos (Olas Shabbos).

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 4 on Magen Avraham 4 **פרי מגדים – אשל אברהם (ד)**

עוסק עמ"א מ"ש ה"ה לכאורה כ"ש הוא:

Engages – on the Magen Avraham. What he wrote, "the same applies" – at first glance it is all the more so.

אדעתיה דנפשיה קא עביד *For his own sake*

MAGEN AVRAHAM 5 **מגן אברהם (ה)**

אדעתיה דנפשיה כו' . דה"ל כאריס וליכ' משום שכר שבת כלל, כמ"ש סי' רמ"ג דעכו"ם אדעתי' דנפשי' קעביד וליכ' משום מראית עין דהכל יודעין שיש לעכו"ם חלק בו, והע"ש כת' דבסי' רמ"ג התיר לשכור הפועל בהדי' ולא דק דהתם מיירי להשכיר התנור ולא לשכור לו פועלי' ע"ש:

For his own sake etc. Since he is like an *aris*, and there is no *sechar Shabbos* at all, as written in siman 243, that the non-Jew works for his own sake. There is no *maris ayin*, since everyone knows the non-Jew has a share in it. The Olas Shabbos wrote that in siman 243 it permitted hiring the worker explicitly, but he was not precise, since there it speaks of renting out the oven, not hiring workers; see there.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 5 on Magen Avraham 5 **פרי מגדים – אשל אברהם (ה)**

אדעתיה עמ"א ואף במקום דאסור להשכיר תנור כאן הכל יודעים כו' משא"כ כשכל התנור לישראל באות ג' יע"ש. ומ"ש על ע"ש עיין א"ר אות ו' ותו"ש ח' פירשו דבריו יע"ש. ומ"ש בתו"ש אות ה' לחלק בין אות ג' לכאן יבואר אי"ה באות וי"ו מזה וכאן אין להאריך:

With his own intent – on the Magen Avraham. Even in a place where it is forbidden to rent out an oven, here everyone knows etc.; unlike when the whole oven is the Jew's, in os 3; see there. What he wrote on the Olas Shabbos – see the Eliyahu Rabba, os 6, and the Tosefos Shabbos, [os] 8; they explained his words; see there. What [is written] in the Tosefos Shabbos, os 5, distinguishing between os 3 and here, will be explained, with Hashem's help, in os 6; here there is no need to elaborate.

בהבלעה עם שאר הימים [ר"ן פ"ק דשבת ס"פ

MAGEN AVRAHAM 6 **מגן אברהם (ו)**

בהבלעה. ואף על גב דמותר אפי' בפ"ע מ"מ מיחזי כשכר שבת (ר"ן) וכן בההוא מעשה שכתבתי לעיל בשם התו' נמי שרי אם העכו"ם נוטל חצי הריוח בכל יום דהא אין הישראל מחויב כלל לעסוק רק האופה וא"כ לא הוי האופה שלוחו, וא"כ אפי' לא התנו מעיקר' שרי רק שיהי' בהבלעה אבל לעיל כיון שאם לא היה מסיק בשבת לא הי' האופה מסיק לישראל בחול א"כ ה"ל כמשכיר תנורו וכמש"ל ועס"ס ג':

Absorbed. Although it is permitted even separately, nevertheless it looks like *sechar Shabbos* (Ran). Similarly, in the incident I wrote above in the name of Tosfos, it is also permitted if the non-Jew takes half the profit every day, since the Jew is not obligated to work at all, only the baker; if so, the baker is not his agent. If so, even if they did not stipulate at the beginning it is permitted, only that it must be absorbed. But above, since if he did not heat on Shabbos the baker would not heat for the Jew during the week, it is like renting out his oven, as written above. See the end of seif 3.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 6 on Magen Avraham 6 **פרי מגדים – אשל אברהם (ו)**

בהבלעה עמ"א הראה לאות ג' וכתבתי שם מה שצ"ע וי"ל דהתנו מתחלה דקאמר ר"ת היינו כל יום חצי ריוח או טול אתה ג"י ואני ג"י אבל אם בתחלה אמר טול אתה בשבת ואני בא' בשבת דהוה שכר שבת שלא בהבלעה אף שאח"כ חזר מזה ואמר ג"י או כל יום חצי ריוח אסור דהוה כמחליף ועדיין צ"ע. וראיתי בא"ר אות ח' בקונטרס שהגיה כת"י דלפ"ז בההוא דלעיל נמי שרי בהבלעה בלא התנו יע"ש:

Absorbed – on the Magen Avraham. He pointed to os 3, and I wrote there what requires study. One can say: "they stipulated from the start," which Rabbeinu Tam says, means "each day half the profit," or "you take three days and I three days"; but if at first he said, "You take Shabbos and I Sunday," which is *sechar Shabbos* not absorbed, then even though afterward he retracted from this and said "three days" or "each day half the profit," it is forbidden, since it is like exchanging. It still requires study. I saw in the Eliyahu Rabba, os 8, in the kuntres, that he emended from a manuscript, that according to this, in that case above too it is permitted absorbed without stipulating; see there.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 1 **משנה ברורה (א)**

ישראל וא"י וכו' – דע ההיתר גמור הוא באם הישראל יש לו איזה עסק או מלאכה בשותפות עם הא"י שיתנו מתחלה קודם שלוקחין בשותפות עבוד עתה בשבת ותקח כפי מלאכתך הן רב או מעט ואני אעבוד כנגדך יום אחד בחול ואטול כפי מלאכתי ובשעת חלוקה יטול הא"י שכר עבור השבת והישראל יטול יום א' כנגדו הן רב או מעט

A Jew and a non-Jew etc. – Know that the complete heter is if the Jew has some business or work in partnership with the non-Jew, and they stipulate at the beginning, before they take it in partnership: "You work now on Shabbos and take according to your work, whether much or little, and I will work opposite you one weekday and take according to my work." At the time of division, the non-Jew takes the profit of Shabbos and the Jew one day opposite it, whether much or little.

אבל אם לא התנו מתחלה ובשעת חלוקה אומר לא"י טול אתה כנגד עמלך בשבת ואני בחול זהו ודאי אסור ואם לא התנו מתחלה ובשעת חלוקה חלקו סתם בשוה זהו בעיא בגמרא ולא אפשיטא ופסק הרמב"ם לחומרא והרא"ש לקולא והמחבר סתם כהרמב"ם והרמ"א פסק בהג"ה כהרא"ש במקום הפסד גדול. ואם התנו קודם שבאו להשתתף כנ"ל ובשעת חלוקה נתרצו לחלוק בשוה זהו מותר אף להרמב"ם וכמש"כ בס"ב זהו עיקרי הדינים שבסעיפים הראשונים ויתר הפרטים וגם טעמיהן יבוארו לקמיה.

But if they did not stipulate at the beginning, and at the time of division he says to the non-Jew, "take for your labor on Shabbos and I for mine on a weekday," this is certainly forbidden. If they did not stipulate at the beginning, and at the time of division they divided equally without specification, this is a question in the Gemora that was not resolved; the Rambam ruled stringently and the Rosh leniently. The Mechaber rules without qualification like the Rambam, and the Rama rules in the gloss like the Rosh in a case of great loss. If they stipulated before they became partners, as above, and at the time of division agreed to divide equally, this is permitted even according to the Rambam, as written in seif 2. These are the main dinim of the first seifim; the other details and their reasons will be explained below.

שדה או תנור וכו' - טעם הדברים אלו דבעינן התנו דאל"ה כיון דמתחלה בשעת עשיית השותפות היה מוטל המלאכה על שניהם יחדו ולהכי אם אח"כ יאמר להא"י עשה אתה לבדך בשבת וטול לך כל הריוח של שבת ואני אעשה לבדי יום אחד בחול כנגדו ואטול אותו לעצמי הריוח של אותו יום הו"ל כאלו מעמיד את הא"י לפועל בידים כאלו אומר לו עשה אתה עבורי בשבת ואני אעשה נגד זה עבורך בחול והוי שלוחו ממש [תוספות]

A field or an oven etc. – The reason we require a stipulation is that otherwise, since at the beginning, at the time the partnership was made, the work was placed on both of them together, if afterwards he says to the non-Jew, "you do it alone on Shabbos and take all the Shabbos profit for yourself, and I will do it alone one weekday opposite it and take the profit of that day for myself," it is as if he stations the non-Jew as a worker with his own hands, as if he says to him, "you work for me on Shabbos and I will work for you during the week in exchange," and he is actually his agent [Tosfos].

ולפ"ז אם שותפו הא"י בעצמו אינו עושה כלום רק שא"י אחרים הבאים לאפות מסיקין בו בתנור של השותפות ונותנים סך מה בשכרם יכול הישראל לקבל משותפו שכרו המגיע לו לפי חלקו אפילו אם לא התנו ובלבד שלא יקח ממנו משכר שבת לבדו אלא יקח ממנו סתם בהבלעת שאר ימים כדי שלא יהיה שכר שבת ולא חיישינן משום מראית העין שיאמרו לצורך ישראל הוא עושה כיון שידוע שיש לא"י חלק בו [מ"א וש"א]:

According to this, if his non-Jewish partner himself does nothing, but other non-Jews who come to bake heat the oven of the partnership and give some amount as payment, the Jew may receive from his partner the payment due to him according to his share even if they did not stipulate, provided he does not take from him the payment of Shabbos alone, but takes it from him without specification, absorbed with the other days, so that it will not be *sechar Shabbos*. We are not concerned for *maris ayin*, that they will say he does it for the Jew, since it is known that the non-Jew has a share in it [Magen Avraham and other Acharonim].

MISHNA BERURA 2 משנה ברורה (ב)

אם התנו מתחלה – הטעם דכיון שהותנו בתחלה לא הוטל על הישראל כלל מעיקרא לעשות בשבת ואין הא"י שלוחו:

If they stipulated at the beginning – The reason is that since they stipulated at the beginning, the work on Shabbos was never placed on the Jew at all, and the non-Jew is not his agent.

MISHNA BERURA 3 משנה ברורה (ג)

שיהיה שכר שבת וכו' – וגבי שדה צריך שיאמר לו תעמול לזרוע ולחרוש בשבת ותטול בשעת קצירה כנגד עמלך בשבת ואני או שלוחי אעמול בחול ואטול ג"כ כנגד יום שלי:

That the Shabbos profit etc. – Regarding a field, he must say to him: "Labor to sow and plow on Shabbos, and at harvest time take for your labor on Shabbos, and I or my agent will labor on a weekday and also take for my day."

MISHNA BERURA 4 משנה ברורה (ד)

אם מעט וכו' – דכיון דאינם מחשבין זה כנגד זה ליטול בשוה א"כ אינם שותפים כלל ביום שבת וביום א' רק בשאר הימים ולאפוקי אם מתנה עמו בשעת התנאי שלבסוף יבואו לחשבון שיהיה השכר לשניהם בשוה דאסור דעל כרחך הוא עמו כשותף גם ביום השבת:

Whether little etc. – Since they do not reckon one against the other to take equally, they are not partners at all on Shabbos or on the Jew's one [corresponding week]day, only on the other days. This excludes where he stipulates with him, at the time of the stipulation, that in the end they will come to a reckoning so that the profit will be equal for both, which is forbidden, since necessarily he is a partner with him on Shabbos too.

MISHNA BERURA 5 משנה ברורה (ה)

ואם הרבה – ואם אח"כ בשעת חלוקה באו לחשבון לומר כמה נטלת אתה מרובה ואני מועט נחלוק המותר שיהיה לשניהן בשוה דעת המ"א לפסוק כדעת הראב"ד שמחמיר בזה משום דאיגלאי מילתא למפרע דהתנאי דמעיקרא הערמה בעלמא הוי ויש מקילין בזה כיון דהתנו מעיקרא ועיין בא"ר שהאריך ג"כ בזה ולבסוף נשאר בצ"ע:

Or much – If afterwards, at the time of division, they came to a reckoning, saying, "you took much and I little; let us divide the excess so that it will be equal for both," the Magen Avraham rules like the Raavad, who is stringent in this, since it is revealed retroactively that the original stipulation was a mere ruse. Some are lenient in this, since they stipulated at the beginning. See the Eliyahu Rabba, who also discussed this at length and in the end left it as *tzarich iyun*.

MISHNA BERURA 6 **משנה ברורה (ו)**

מותר – ואם לא נודע אח"כ ריוח של כל אחד ואחד על יומו כגון בחנות רשאין לכתחלה לחלוק בשוה [מ"א בשם רלב"ח]:

It is permitted – If afterwards the profit of each one for his day is not known, such as in a store, they may divide equally *l'chatchila* [Magen Avraham in the name of the Ralbach].

MISHNA BERURA 7 **משנה ברורה (ז)**

ואם לא התנו בתחלה – כתב סתמא לאסור בלא התנו אפילו אם לא אמר לו עבוד אתה בשבת ואני בחול וגם בשעת חלוקה לא הזכיר לו של שבת אלא רוצה לחלוק עמו סתם בשוה אפ"ה אסור כיון שלא התנו קודם שנשתתפו:

And if they did not stipulate at the beginning – He wrote it as forbidden without distinction when they did not stipulate, even if he did not say to him "you work on Shabbos and I on a weekday," and also at the time of division did not mention Shabbos to him, but wants to divide with him equally without specification – it is nevertheless forbidden, since they did not stipulate before they became partners.

MISHNA BERURA 8 **משנה ברורה (ח)**

וחלקו סתם – היינו שבשעת חלוקה לא הזכיר לו ישראל את השבת לומר אתה תטול כנגד יום עמלך בשבת ואני אטול כנגד יום עמלי בחול אלא חלקו סתם בשוה וגם מיירי שלא אמר לו בתחלה עבוד אתה בשבת ואני אעבוד כנגדך בחול אלא הא"י עשה מעצמו שלא בצוויו דאל"ה אסור לכו"ע בכל זה דגלי דעתו דשלוחו היה על שבת והוא עמל כנגדו בחול כיון שמתחלה הוטל על שניהן יחד.

And they divided without specification – That is, at the time of division the Jew did not mention Shabbos to him, saying "you take for your day of labor on Shabbos and I for my day of labor on a weekday," but they divided equally without specification. It also speaks of where he did not say to him at the beginning, "you work on Shabbos and I will work opposite you on a weekday," but the non-Jew did it on his own without his command. Otherwise it is forbidden according to all in all of this, since he revealed his intent that he was his agent for Shabbos and he labors opposite him on a weekday, since at the beginning it was placed on both together.

ודע דכל הסעיף הזה מיירי שהישראל והאינו יהודי הם שותפים בגוף התנור והמרחץ אבל אם אין לא"י חלק בגוף התנור רק שהוא מקבל חלק בריוח בשביל שהוא אופה ומסיק התנור י"א דלא מהני בזה אפילו כשמתנה בתחלה טול אתה חלקך בשבת ואני יום אחד בחול דכיון שגוף התנור הוא של ישראל הו"ל כמשכיר לו תנורו על שבת שיסיק לו בשביל זה השכר יום אחד של חול ואסור ליטול שכר שבת

Know that this whole seif speaks of where the Jew and non-Jew are partners in the oven or bathhouse itself. But if the non-Jew has no share in the oven itself, but receives a share in the profit for baking and heating the oven, some say that here a stipulation does not help, even when he stipulates at the beginning, "you take your share on Shabbos and I one weekday," since the oven itself is the Jew's, so it is like renting his oven to him for Shabbos so that he heats it for him for this payment one weekday, and it is forbidden to take *sechar Shabbos*.

ועיין במ"א שמסיק דיש לחוש להחמיר כדעה זו ודוקא באופן זה שהוא שלא בהבלעה אבל אם הוא בהבלעה כגון שאומר לאופה טול אתה ב' וג' ימים שרי כשהתנה זה בתחלת השותפות ויש מאחרונים שסוברין דלא בעינן בזה שאין לא"י חלק בגוף התנור התנו מעיקרא כיון שהוא בהבלעה:

See the Magen Avraham, who concludes that one should be concerned to be stringent like this opinion, and only in this way, where it is not absorbed. But if it is absorbed, such as when he says to the baker, "you take two or three days," it is permitted when he stipulated this at the start of the partnership. Some Acharonim hold that in this case, where the non-Jew has no share in the oven itself, we do not require stipulating at the beginning, since it is absorbed.

MISHNA BERURA 9 **משנה ברורה (ט)**

ביומו – דאז כיון דהישראל עושה כל יום א' הו"ל הא"י כשלוחו לעשות כל יום השבת בשבילו ולכך בעינן שיתנה מעיקרא וכנ"ל וכתבו האחרונים דה"ה אם הא"י נתן מעות לישראל להתעסק בהם בחול ובשבת מתעסק הוא דאסור לישראל לקבל ממנו שכר מן הריוח שנולד בשבת אא"כ יתנה הישראל עמו מעיקרא שלא יהיה מוטל עליו יום השבת כלל דאל"ה כיון דהמלאכה הזאת מוטלת על ישראל והא"י עושה שליחותו אסור:

His own day – For then, since the Jew works one whole day, the non-Jew is like his agent to work the whole Shabbos day for him, and therefore we require that he stipulate at the beginning, as above. The Acharonim wrote that the same applies if the non-Jew gave money to the Jew to do business with during the week, and on Shabbos he (the non-Jew) does business – it is forbidden for the Jew to receive from him a share of the profit generated on Shabbos, unless the Jew stipulates with him at the beginning that the Shabbos day is not placed on him at all. Otherwise, since this work is placed on the Jew and the non-Jew does his agency, it is forbidden.

MISHNA BERURA 10 **משנה ברורה (י)**

אדעתיה דנפשיה קעביד – בשביל חלקו דה"ל כאריס דמותר מדינא וכנ"ל בריש סימן רמ"ג דכיון שהוא לוקח בפירות עביד אדעתיה דנפשיה וחלק הישראל נשבח ממילא וה"ה כאן אלא דשם אסור בתנור משום מראית העין שיאמרו שכירו הוא וכאן ליכא מ"ע דהכל יודעין שיש לא"י חלק בו:

Works for his own sake – for his share, since he is like an *aris*, which is permitted *min hadin*, as above at the beginning of siman 243: since he takes [his share] in the produce, he works for his own sake, and the Jew's share improves on its own. The same applies here, except that there it is forbidden with an oven because of *maris ayin*, lest they say he is his hired worker, and here there is no *maris ayin*, since everyone knows the non-Jew has a share in it.

MISHNA BERURA 11 **משנה ברורה (יא)**

ואין הישראל נהנה וכו' – ר"ל דהנאתו הוא רק הנאה דממילא אבל אין הא"י עושה מלאכתו בשבילו להנותו דליהוי כשלוחו בזה כיון דאין מוטל כלל על ישראל בזה לעשות בשבת דהא בחול מחממין שניהם ובשבת אין הא"י יכול לכופו שיעסוק עמו משו"ה בודאי אדעתיה דנפשיה עביד:

And the Jew does not benefit etc. – This means that his benefit is only incidental, but the non-Jew does not do his work for him to benefit him, that he should be like his agent for this, since it is not placed on the Jew at all to work on Shabbos. For during the week they both heat, and on Shabbos the non-Jew cannot force him to work with him; therefore he certainly works for his own sake.

MISHNA BERURA 12 **משנה ברורה (יב)**

בהבלעה – דאל"ה מחזי כשכר שבת:

Absorbed – for otherwise it looks like *sechar Shabbos*.

Seif 2 סעיף ב

BASIS OF THIS SEIF Sechar Shabbos

– Once the stipulation was made at the outset, dividing equally later is permitted (the seif) – we do not say retroactively that the non-Jew was his agent; the equal share is a gift (MB 13).

Melacha: As in seif 1 – not named in the seif.

Agreeing to Divide Equally

HALACHA 245:2

The Mechaber permits the non-Jew to agree to divide equally. The **Mishna Berura** (13) explains: we do not say it is revealed retroactively that he was the Jew's agent – it is just a gift. This applies only when the agreement was made without a reckoning of the two days' profits.

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

היכא שהתנו בתחלה, אם אח"כ בשע' חלוקה נתרצה העכו"ם לחלוק בשוה, מות':

2 Where they stipulated at the beginning, if afterwards, at the time of division, the non-Jew agreed to divide equally, it is permitted.

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

היכא שהתנו בתחלה *Where they stipulated*

ט"ז (ב) **TAZ 2**

היכא שהתנו כו'. כ"כ ב"י בשם מהרי"א וז"ל לדברי הפוסקים לחומר' יש להסתפק אם התנו מתחלה ואח"כ חלקו סתם ולעד"נ דמדחזי' דהרמב"ם שסובר בבעי' זו לחומר' פי' דאם באו לחשבון אלא התנו קאי ולא אהתנו כדפי' הראב"ד ממילא ש"מ שהכל תלוי בהתנו ולא התנו דכל היכ' דהתנו בכל גונ' שרי עכ"ל.

> **Where they stipulated etc.** So wrote the Bais Yosef in the name of the מהרי"א, as follows: "According to the Poskim who are stringent, there is room for doubt if they stipulated at the beginning and afterwards divided without specification. In my humble opinion, since we see that the Rambam, who holds stringently in this question, explains 'if they came to a reckoning' as referring to where they did not stipulate, and not to where they stipulated, as the Raavad explained – automatically this shows that everything depends on 'they stipulated' and 'they did not stipulate,' and wherever they stipulated, it is permitted in every way." End quote.

פי' דהראב"ד כ' גם בהתנו יש איסור אם חולקין אח"כ בשוה דאשתכח דמעיקר' הערמ' בעלמ' הוה כמ"ש ב"י בסי' זה בשם הר"ן לעיל וע"ז אמר מהרי"א אם אית' דיש צד איסור אפי' בהתנו מעיקרא קשה למה מפ' הרמב"ם דאם באו לחשבון קאי דוק' אלא התנו שהי' קצת דוחק שהרי אמר זה אחר בבא דהתנו ואמאי לא מפ' לה אהתנו וקאי על צד האיסור שבו אלא ודאי דבכל גוני מותר בהתנו

> That is: the Raavad wrote that even where they stipulated, there is a prohibition if they afterwards divide equally, since it turns out that from the beginning it was a mere ruse, as the Bais Yosef wrote in this siman in the name of the Ran above. On this the מהרי"א said: if there were a side of prohibition even where they stipulated at the beginning, it is difficult – why does the Rambam explain "if they came to a reckoning" as referring specifically to where they did not stipulate, which is somewhat forced, since it is said after the clause of "they stipulated"? Why does he not explain it as referring to "they stipulated," to its side of prohibition? Rather, certainly where they stipulated it is permitted in every way.

ולפ"ז אפי' אם אומר בשעת חלוקה שקלינ' בשבת נ' זוזי ואת בחד בשבת ק' זוזי מלא לי דב"י כת' בשם תשוב' הגאונים בזה לאיסור והרמב"ם לא ס"ל הכי אלא בכל צד יש היתר אחר התנו ורש"י ג"כ כרמב"ם ס"ל:

> According to this, even if he says at the time of division, "I took fifty zuz on Shabbos and you took a hundred zuz on Sunday; make it up to me" – the Bais Yosef wrote in the name of a teshuva of the Geonim that this is forbidden, but the Rambam does not hold so; rather, in every way there is a heter after they stipulated. Rashi also holds like the Rambam.

פרי מגדים – משבצות זהב (ב) **PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 2** on Taz 2

היכא עט"ז. יש בכאן ענין עמוק ולי העני אשר דרכי החכמה נעלמו ממנו בהכרח צריך להאריך קצת:

> **Where – on the Taz.** There is a deep matter here, and I, the poor one, from whom the ways of wisdom are hidden, must of necessity elaborate somewhat.

בע"ז כ"ב א' ברייתא קבלו שדה בשותפות לא יאמר טול בשבת ואני בחול והתנו שרי ואם באו לחשבון אסור רש"י פירש לאו אהתנו ועשה כלומר מפני ב' דברים א' דסובל יותר כפירוש הראב"ד דאהתנו קאי דעלה קאי ב' חשבון משמע בפירוש לא בימים:

> In Avoda Zara 22a, a Baraisa: [a Jew and a non-Jew] who received a field in partnership – he may not say, "Take Shabbos and I [will take] a weekday"; [if] they stipulated, it is permitted; and if they came to a reckoning, it is forbidden. Rashi explained that it does not refer to "they stipulated," and he did so, that is to say, because of two things: first, that [the text] more readily bears the Raavad's explanation, that it refers to "they stipulated," which it follows; second, "reckoning" implies explicitly, not by days.

והר"א ז"ל הביאו הר"ן ספ"ק דע"ז מפרש אהתנו וחשבון היינו בפירות דיאמר העכו"ם מל"א לי בחול מה שנטלת יותר וכ"ש אם ישראל אומר כן לעכו"ם בהיפוך (עב"ח) ולרש"י א"ש מה דדייק שם הא סתמא שרי כמ"ש התוס' שם ד"ה ואם וסיימו בכ"ל ענין ר"ל ל"מ התנו

וחשבו"ן דרש"י דמזכיר יום שבת ויום חול שרי דאפי' חשבון מהפירות מל"א ל"י שרי ולהר"א ז"ל תי' הר"ן דסובר דסתמא רבותא טפי יע"ש.

The ר"א (z"l), cited by the Ran at the end of perek 1 of Avoda Zara, explains [it as referring] to "they stipulated," and "reckoning" means with the produce: that the non-Jew says, "Make up to me on a weekday what you took more" – and all the more so if the Jew says so to the non-Jew in reverse (see the Bach). According to Rashi, what [the Gemara] inferred there fits well – "but without specification it is permitted" – as Tosfos wrote there, ד"ה ואם; and they concluded "in any manner," meaning: not only [where] they stipulated, [as opposed to] Rashi's "reckoning," which mentions Shabbos and a weekday, is it permitted, but even a reckoning of the produce, "make it up to me," is permitted. According to the ר"א (z"l), the Ran answered that he holds [the case of] no specification is the greater novelty; see there.

והר"מ ז"ל בה"ש פרק ששי הי"ז התנו בין רב או מעט שרי לא התנו אסור והשמיט באו לחשבון פי' המ"מ דכפירש"י ס"ל בלא התנו ובעיא לחומרא א"כ אף סתמא אסור וכ"ש באו לחשבון הימי"ם.

The Rambam (z"l), hilchos Shabbos perek 6, halacha 17: [if] they stipulated, whether much or little, it is permitted; [if] they did not stipulate, it is forbidden; and he omitted "they came to a reckoning." The Magid Mishna explained that he holds like Rashi's explanation, [that the reckoning refers to where] they did not stipulate, and [he decides] the question stringently; if so, even without specification it is forbidden, and all the more so [where] they came to a reckoning of the days.

ובהתנו מעיקרא בין רב או מעט וחשבון הפירות אח"כ נסתפק מהרי"א אי יודה הר"מ להר"א דאסור או שרי והוכיח דחולק ושרי אף חשבון הפירות דאל"כ אמאי השמיט חשבון ויפרש כס"א דכן מסתבר יותר דאהתנו דעלה קאי וכ"ת מפני קושיות התוס' והר"ן מה דייק כו' א"ש מקשה על התלמודא גופא אמאי לא מפרש כר"א ולא יסתרו רישא לסיפא ונפשוט סתמא אסור ש"מ דפשיט לתלמודא בהתנו בין רב ומעט דאף באו אח"כ לחשבון הפירות שרי וכן סתם בש"ע כאן לר"מ. וכתב זה לאפוקי מב"ח שהקשה על הב"י ואמר דהר"מ מודה לר"א כו' ותיבת דמ"ה לי צ"ל מל"א לי:

And where they stipulated from the start, whether much or little, and afterward [made] a reckoning of the produce, the מהרי"א was in doubt whether the Rambam would agree with the ר"א that it is forbidden, or [hold] it permitted. He proved that he disagrees and permits even a reckoning of the produce, for otherwise why did he omit "reckoning"? He should have explained like ס"א, since that is more reasonable – that it refers to "they stipulated," which it follows. And if you say [he did not] because of the questions of Tosfos and the Ran, "what did he infer etc." – it fits well; [rather] he asks on the Talmud itself: why does it not explain like the ר"א, so that the beginning and the end would not contradict, and we would resolve that without specification it is forbidden? This shows that it was obvious to the Talmud that where they stipulated, whether much or little, even if they afterward came to a reckoning of the produce, it is permitted. So the Shulchan Aruch here stated it without qualification, according to the Rambam. He wrote this to exclude the Bach, who asked on the Bais Yosef and said that the Rambam agrees with the ר"א etc. And the word דמ"ה לי should read מל"א לי.

אמנם כן בי"ד רצ"ד סי"ג עכו"ם וישראל שותפין בערלה לא התנו אסור התנו מותר ובלבד שלא יבאו לחשבון הפירות כמה אכלת בערלה והם דברי הר"מ ז"ל פרק עשירי ממ"א הלכה י"ד ומשמע כראב"ד ויהיו דברי הש"ע סתורין משבת לכאן דאף שמפרש בגמרא כר"ן דבערלה דחמור פשיטא דבעינן התנו ומעשה דרבא בהתנו הוה מ"מ באו לחשבון"ן הפירות אחד הוא בין לל"ק או לל"ב. והש"ך שם אות כ"ז יישב דברי הר"מ ז"ל בלא יסתרו משבת למ"א ומה יעשה האדון ז"ל בדברי המחבר.

However, in Yoreh De'ah 294:13: a non-Jew and a Jew who are partners in *orla* – if they did not stipulate, it is forbidden; if they stipulated, it is permitted, provided they do not come to a reckoning of the produce, "how much did you eat during the *orla*." These are the words of the Rambam (z"l), perek 10 of Ma'achalos Asuros, halacha 14, and it implies [he holds] like the Raavad; and the words of the Shulchan Aruch would contradict [each other] from Shabbos to here. For even though the Gemara is explained like the Ran – that with *orla*, which is severe, it is obvious that we require stipulating, and the incident of Rava was with stipulating – nevertheless, coming to a reckoning of the produce is the same whether according to the first version or the second. The Shach there, os 27, settled the words of the Rambam (z"l) so that they do not contradict from Shabbos to Ma'achalos Asuros; but what will the master (z"l) do with the words of the Mechaber?

ולי ההדיוט הכותב י"ל כמ"ש הלח"מ שם במ"א ובלבד שלא יבאו לחשבון מסברא אמר כן בערלה דחמירי משבת דנהנה מחליפי איסור ולא היה טועה רבא להתיר ערלה בלא תנאי ואכסוף להר"מ יע"ש א"כ דברי המחבר מיושבין כדכתיבנא אבל לומר דכאן אין מזכיר שבת ושם מזכיר ומל"א לי דזה דוחק דא"כ היה להשמיענו כאן דכה"ג אסור. וזה דעת הט"ז בש"ע כאן:

To me, the simple one who writes, one can say as the Lechem Mishneh wrote there in Ma'achalos Asuros: "provided they do not come to a reckoning" he said from reasoning, regarding *orla*, which is more severe than Shabbos, since he benefits from what replaces a prohibition; and Rava would not have erred to permit *orla* without a stipulation, and "he was embarrassed" [is explained] according to the Rambam; see there. If so, the words of the Mechaber are settled, as I have written. But to say that here he does

not mention Shabbos, and there he mentions [it] and "make it up to me" – this is forced, for if so, he should have taught us here that in such a case it is forbidden. And this is the opinion of the Taz on the Shulchan Aruch here.

אבל לשון הר"מ ז"ל בפ"י ממ"א הי"ד ז"ל אם התנו שני ערלה ושני היתר (היינו בין רב ומעט) מותר ולא התנו אסור ובלבד שלא יבואו לחשבון שיחשוב כמה פירות אכל העכו"ם בערלה שיאכל הישראל נגד אותן הפירות אם התנו כז"ה אסור כמחליף כו' ומב"ח בי"ד משמע דפירש דבריו ובלבד דהתנו מתחיל כז"ה (או בזה בבי"ת) שיחשבו הפירות ואח"כ בחלוקה חושבין הפירות אסור הא התנו סתמא שנים נגד שנים ואח"כ חושבין הפירות שרי דעכו"ם מיותר מתנה ומעתה דברי הר"מ אין סותרין דבה"ש כ"כ הן רב או מעט בתנאי הא התנו בפירות אסור מ"מ דברי הב"ח סתורין בא"ח כתב דמודים לר"מ וכאן כתב לר"מ מותר כל שהתנו תחלה שנים נגד שנים:

But the language of the Rambam (z"l), perek 10 of Ma'achalos Asuros, halacha 14, is as follows: "If they stipulated [regarding] the *orla* years and the permitted years (that is, whether much or little), it is permitted; if they did not stipulate, it is forbidden; provided they do not come to a reckoning, that he calculates how much produce the non-Jew ate during *orla* so that the Jew eats against that produce – if they stipulated in this way, it is forbidden, as one who exchanges etc." From the Bach in Yoreh De'ah it is implied that he explained his words: "provided" – that they stipulated at the start in this way (or "with this," with a *beis*) that they will reckon the produce, and afterward at the division they reckon the produce – it is forbidden; but [if] they stipulated without specification, years against years, and afterward they reckon the produce, it is permitted, since the non-Jew gives the surplus as a gift. Accordingly, the words of the Rambam do not contradict, since in hilchos Shabbos he wrote "whether much or little" in the stipulation; but [if] they stipulated with produce, it is forbidden. Nevertheless, the words of the Bach contradict [each other]: in Orach Chaim he wrote that they agree with the Rambam, and here he wrote that according to the Rambam it is permitted whenever they stipulated at first, years against years.

ולפי דברי הב"ח התרעם על המחבר בי"ד למה לא כתב התנו ולא עוד שהר"ן כתב ובלבד אחר לא התנו דלא הטעה בהתנו סתמא אסור אח"כ בחשבון הפירות המחבר שינה כתב לא התנו אסור התנה מותר ובלבד כו' והשמיט התנה כז"ה ע"כ כתב הט"ז שם אות כ' שדעת המחבר בש"ע דר"מ לרבותא כתב כז"ה אע"ג שהיה תנאי בתחלה מ"מ כז"ה אסור וכ"ש כשתנאי היה סתמא ואח"כ פירות הוה הערמה. ולהמחבר זה מסברא בערלה דחמור ובשבת שרי בכל ענין אף חשבון הפירות אח"כ כמ"ש הלח"מ הביאותיו לעיל.

According to the words of the Bach, he complained about the Mechaber in Yoreh De'ah: why did he not write "they stipulated [in this way]"? Moreover, the Ran wrote "provided" after "they did not stipulate," so as not to mislead [one into thinking] that where they stipulated without specification, a reckoning of the produce afterward is forbidden; [yet] the Mechaber changed and wrote "if they did not stipulate, it is forbidden; if he stipulated, it is permitted, provided etc.," and omitted "he stipulated in this way." Therefore the Taz wrote there, os 20, that the Mechaber's opinion in the Shulchan Aruch is that the Rambam wrote "in this way" as a novelty: even though there was a stipulation at the start, nevertheless in this way it is forbidden; and all the more so when the stipulation was without specification and afterward [they reckoned] the produce – it is a ruse. According to the Mechaber, this is from reasoning, with *orla*, which is severe; but on Shabbos it is permitted in every manner, even a reckoning of the produce afterward, as the Lechem Mishneh wrote, which I cited above.

אבל הט"ז ז"ל סובר כפירוש הר"מ ז"ל אף בשבת לחומרא דאם התנה בתחלה בפירות דאסור דזה רבותא יותר לדבריו וכ"ש התנו סתמא ואח"כ חשבון הפירות דאסור ודלא כהמחבר בא"ח כאן ס"ב דאי כב"ח כז"ה דוקא ולשמיענו דתנאי סתמא שרי אח"כ בחשבון הפירות למה לא השמיענו כן בשבת ולפ"ד הט"ז ק"ק להמחבר: ודעת הש"ך שם כ"ז להר"מ כז"ה בתחלת התנאי אע"ג דאח"כ חלקו שנים נגד שנים אפשר אסור ולשון כמה אכ"ל קשה קצת: גם מ"ש הט"ז שם י"ט כמו לענין שבת היינו דאם בתחלה התנה פירות אף שאח"כ חלקו שנים כו' נמי אסור כש"ך. באופן שדברי הט"ז שרירין וקיימין.

But the Taz (z"l) holds [this] explanation of the Rambam (z"l) even regarding Shabbos, stringently: if he stipulated at the start with produce, it is forbidden – for this is the greater novelty according to his words – and all the more so [if] they stipulated without specification and afterward [made] a reckoning of the produce, it is forbidden; unlike the Mechaber in Orach Chaim here, seif 2. For if [it were] like the Bach – "in this way" specifically, to teach us that with a stipulation without specification, a reckoning of the produce afterward is permitted – why did he not teach us so regarding Shabbos? According to the words of the Taz, it is somewhat difficult for the Mechaber. The opinion of the Shach there, [os] 27, is that according to the Rambam, "in this way" at the beginning of the stipulation – even though afterward they divided years against years – is possibly forbidden; and the wording "how much did he eat" is somewhat difficult. Also what the Taz wrote there, [os] 19, "as regarding Shabbos," means that if at first he stipulated [with] produce, even though afterward they divided years etc., it is also forbidden, like the Shach. Thus the words of the Taz stand firm.

ובתו"ש אות ב' דהט"ז סותר שם דבריו שבכאן ואני העני תמה למה יעשה כה לכתוב מרורות על אדונינו הט"ז דנהירין ליה שבילי דכולה תלמודא גם מ"ש דהש"ך בי"ד כ"כ דהתנו תחלה אף דחשבון הפירות אח"כ שרי א"י מנין לו זה בש"ך. זהו מה שנראה לי בכאן וא"ה במ"א אבאר עוד: ודברי הנ"ץ לא הבינותים כעת: ולמ"ש במ"א ב' י"ל דברי הש"ך בש"ע:

In the Tosefos Shabbos, os 2, [he wrote] that the Taz there contradicts his words here. I, the poor one, wonder why he would do so – to write bitter things about our master the Taz, to whom the paths of the entire Talmud are clear. Also what he wrote, that the Shach in Yoreh De'ah wrote that [where] they stipulated at first, even a reckoning of the produce afterward is permitted – I do not know where he found this in the Shach. This is what seems to me here; with Hashem's help I will explain further elsewhere. The words of the נ"ץ I do not understand at present. According to what I wrote on Magen Avraham 2, one can [explain] the words of the Shach on the Shulchan Aruch.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 13 **משנה ברורה (יג)**

נתרצה הא''י – ר"ל שעלה לפי מה שהתנו הן רב או מעט על חלק השבת יותר מיום אחד החול של ישראל ובשעת חלוקה נתרצה לחלוק בשוה אפ"ה לא אמרינן דאיגלאי מלתא למפרע דהא"י היה שלוחו למלאכת שבת אלא מתנה בעלמא הוא דיהיב ליה הא"י כיון דהתנו מתחלה שיהיה יום השבת שייך לו לבדו

The non-Jew agreed – This means that according to what they stipulated, whether much or little, the Shabbos share came to more than the Jew's weekday, and at the time of division he agreed to divide equally. Nevertheless, we do not say that it is revealed retroactively that the non-Jew was his agent for the Shabbos work; rather, the non-Jew gives him a mere gift, since they stipulated at the beginning that the Shabbos day would belong to him alone.

ודוקא שריצוי של א"י שיהיה החלוקה בשוה היה בסתמא שלא ע"י עשיית חשבון מריוח שני הימים אבל אם בא ע"י עשיית חשבון שהישראל אמר לא"י בשעת חלוקה את שקלית בשבת ק' זוזי ואנא שקילנא ביום החול נ' זוזי מלא לי החסרון ועי"ז נתרצה הא"י להשלים לו כבר כתבתי לעיל בס"ק ה' שיש דעות בזה:

This is only when the non-Jew's agreement to divide equally was without specification, not through making a reckoning of the profit of the two days. But if it came through making a reckoning – that the Jew said to the non-Jew at the time of division, "you took a hundred zuz on Shabbos and I took fifty zuz on the weekday, make up the shortfall for me," and through this the non-Jew agreed to make it up – I already wrote above in seif katan 5 that there are opinions about this.

Seif 3 סעיף ג

BASIS OF THIS SEIF Sechar Shabbos | Loss (hefsed) | Maris ayin

– Without a stipulation, the partnership is dissolved and re-formed with one (the seif). Renting one's share for Shabbos, or a contract, is permitted (Rama) – only absorbed, and with no *maris ayin* since the non-Jew's share is known (MB 15). Where the partners themselves work, e.g. heating, MA 8 first limits hiring a non-Jew to a case of loss, then explains the Rama as permitting it absorbed, without designating Shabbos.

Melacha: Not named in the seif. MA 8 speaks of heating.

Background *(general; not stated in the seif): Compare* מבעיר *#37.*

Correcting the Partnership

HALACHA 245:3

The remedies in seif 3 dissolve the original partnership so that a new one can be formed with a stipulation. On **7)** "the price of the land," the **Mishna Berura** (14) notes that returning the money to the seller is not enough; a new *kinyan* is needed (Choshen Mishpat 189, and 194 regarding a *kinyan* with a non-Jew).

Renting Out His Share – the Taz's Challenge

The Rama permits **8)** renting his Shabbos share to the non-Jew, or hiring him by contract, comparing it to customs and the mint. The **Taz** (3) strongly questions this: "I do not know who permitted the Rama to allow renting Shabbos alone, without *havla'a*." That heter was given only for customs, because of the great loss – if not permitted, he would collect himself and do a greater *issur*. If that reasoning applied here, why did the Rosh and Tur permit a field or bathhouse (siman 243) only with *havla'a*? The many dinim in siman 246 also require *havla'a*. A partnership is no better than a field or bathhouse. The Taz brings the Rivash: after forming a partnership in an an-

imal, saying "you take your share on Shabbos and I on the weekday" is forbidden even without the issue of *shvisas behaima*, since he takes *sechar Shabbos* without *havla'a*.

The **Magen Avraham** (8) suggests two answers:

– Perhaps it is permitted only at the outset, before taking on the partnership. Afterwards it is forbidden unless there is no other way, and then it is permitted because of loss.

– His conclusion: the Rama means renting with *havla'a* – renting all his Shabbosos together with two or three weekdays – and hiring by contract without designating Shabbos. The Rama's chiddush is that we are not concerned for *maris ayin*, since the non-Jew has a share.

The **Mishna Berura** (15) concludes like the Magen Avraham and Taz: it is permitted only with *havla'a*. Even so, one must be careful not to speak to the non-Jew about the business on Shabbos (end of siman 244). The Biur Halacha adds that this applies whether he rents it to his partner or to another non-Jew.

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

היכא שלא התנו בתחלה, יש תיקון ע"י שיחזיר המוכר להם דמי הקרקע או ימכרוהו לאיש אחר ויחזרו ויקנוהו בשותפות, ויתנו בשעת הקניה; ואם נשתתפו בחנו' ולא התנו, יחזור כל אחד ויטול חלקו, ויבטלו השותפות, ואח"כ יחזרו להשתתף, ויתנו בתחל'; ואם קבל הקרקע לעשות בו מלאכה בשותפות, יבטלו השיתוף וימחלו זה לזה, ואח"כ יחזרו להשתתף ויתנו בתחל':

הגה ואם ירצה להשכיר לעכו"ם חלקו בשבת, או לשכרו בקבולת, שרי וכמו שיתבאר לעיל ס"ס רמ"ד לענין מכס ומטבע דשרי, וכ"ש כאן דשרי עם שותפו' עכו"ם:

---

3 Where they did not stipulate at the beginning, there is a remedy: the seller returns 7) the price of the land to them, or they sell it to someone else and buy it back in partnership, and stipulate at the time of the purchase. If they became partners in a store and did not stipulate, each takes back his share and they dissolve the partnership, and afterwards they partner again and stipulate at the beginning. If they took land to work it in partnership, they dissolve the partnership and release one another, and afterwards partner again and stipulate at the beginning.

RAMA *If he wishes* **8)** *to rent his share for Shabbos to the non-Jew, or to hire him by contract, it is permitted, as explained at the end of siman 244 regarding customs and the mint, and all the more so here with a non-Jewish partner.*

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

The price of the land **שיחזיר המוכר להם דמי הקרקע או ימכרוהו לאיש**

MAGEN AVRAHAM 7 **מגן אברהם (ז)**

דמי הקרקע. וע' בח"מ סי' קפ"ט שצריך קנין חדש וע"ש סי' קצ"ד לענין קנין עכו"ם:

The price of the land. See Choshen Mishpat siman 189, that a new *kinyan* is needed, and see there siman 194 regarding a *kinyan* with a non-Jew.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 7 on Magen Avraham 7 **פרי מגדים – אשל אברהם (ז)**

דמי עמ"א שצריך קנין חדש:

The price – on the Magen Avraham. That a new *kinyan* is required.

ואם ירצה להשכיר לעכו"ם חלקו בשבת

And if he wishes to rent to the non-Jew

מגן אברהם (ח)

MAGEN AVRAHAM 8

להשכיר לעכו"ם. נ"ל דוקא מעיקרא קודם שקבלוהו רשאי לומר תן לי כך וכך מעות וטול אתה לבדך בשבת אבל לאחר שקבלהו אסור אא"כ א"א בע"א דאז שרי משום פסיד'

To rent out to a non-Jew. It seems to me that only at the beginning, before they received it, he may say: "Give me such-and-such money, and you take Shabbos alone." But after they received it, it is forbidden, unless it is impossible otherwise, in which case it is permitted because of loss.

וכן לשכרו בקיבולת נ"ל דבמקום שאין עושים בעצמן מלאכה רק שגובין שכר התנור ורחיים כיוצא בהן שרי כמ"ש ריש הסי' ובמקום שעושין בעצמן מלאכה כגון שהן מסיקין אסור לשכור עכו"ם אפי' בקבולת דהוי כמעמיד פועל אלא היכ' דאי אפשר בענין אחר כגון שאי אפשר להם לבטל השיתוף אז שרי משום פסיד' וכמ"ש ס"ס רמ"ד

Similarly, to hire him by contract – it seems to me that where they do not do work themselves but only collect the rent of the oven, mill and the like, it is permitted, as written at the beginning of the siman. But where they do work themselves, such as heating, it is forbidden to hire a non-Jew even by contract, since it is like stationing a worker – unless it is impossible otherwise, such as when they cannot dissolve the partnership; then it is permitted because of loss, as written at the end of siman 244.

אבל מל' רמ"א משמע דבכל ענין שרי וצ"ל דכיון שיש לעכו"ם חלק בו לא חיישינן למראית עין כמ"ש ס"א ולכן מותר להשכירו לעכו"ם בהבלעה וה"ה לשכרו בקיבולת ולא ייחד לו שבת עסי' רמ"ג ורסי' רמ"ו:

But the language of the Rama implies that it is permitted in every case. One must say that since the non-Jew has a share in it, we are not concerned for *maris ayin*, as written in seif 1. Therefore it is permitted to rent it out to the non-Jew absorbed, and the same applies to hiring him by contract, as long as he does not designate Shabbos for him. See siman 243 and the beginning of siman 246.

פרי מגדים – אשל אברהם (ח)

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 8 on Magen Avraham 8

להשכיר עמ"א נראה מדבריו היכא דא"א לבטל השיתוף שרי בהבלעה ולא חיישינן למ"ע בתנור במקום שאסור להשכיר משום פסידא כי הא שרינן מ"ע דלאו מדינא אבל שלא בהבלעה דמדינא שכר שבת אסור אף פסידא כמ"ש ברמ"ד אות י"ח וסובר מ"ע י"ל בפסידא כי הא אבל לא מה שמדינא אסור.

To rent out – on the Magen Avraham. It appears from his words that where it is impossible to dissolve the partnership, it is permitted absorbed, and we are not concerned about *maris ayin* with an oven in a place where it is forbidden to rent out, because of loss – in such a case we permit *maris ayin*, which is not *min hadin*. But not absorbed, where *sechar Shabbos* is forbidden *min hadin*, even with a loss [it is forbidden], as he wrote in 244, os 18. He holds that *maris ayin* one can [permit] with a loss like this, but not what is forbidden *min hadin*.

והכא דאפשר לבטל השיתוף למה מותר להשכיר הא איכא מ"ע באין פסידא ותירץ דיש לעכו"ם חלק בו ל"ש מ"ע רק שכר שבת ובהבלעה מותר ושלא בהבלעה אסור ול"ד למכס דהתם בקונה סחורה כמ"ש המ"א שם ולא סותר מכאן לשם ועיין ח"מ ותו"ש אות ח' ולע"ד כמ"ש. ולס"א אות ה' יע"ש:

And here, where it is possible to dissolve the partnership, why is it permitted to rent out – there is *maris ayin* without a loss! He answered that [since] the non-Jew has a share in it, *maris ayin* does not apply, only *sechar Shabbos*: absorbed is permitted, and not absorbed is forbidden. It is not comparable to customs, since there it is like one who buys merchandise, as the Magen Avraham wrote there, and there is no contradiction from here to there. See ח"מ and the Tosefos Shabbos, os 8; and in my humble opinion it is as I wrote. And according to seif 1, os 5; see there.

ט"ז (ג)

TAZ 3

ואם ירצה להשכיר לעכו"ם כו'. איני יודע מי התיר לו להרב רמ"א להתיר בזה שכירו' של שבת לחוד שלא בהבלע' דהיתר זה לא מצינו רק במכס דלעיל מטעם פסידא דאי לא שרית ליה יעשה איסור גדול שיקבל בעצמו כמש"ל בשם מהר"ם במרדכי ואם תרצה לומר דגם כאן שייך לומר כן קשה ודאי גם בשדה דלא התירו הרא"ש והטור סי' רמ"ג רק בהבלעה למה לא התירו אפי' בשכירות של שבת לחוד וכן הי' להם להתיר אפי' במרחץ מטעם זה וכן בהרב' דינים בסי' רמ"ו שצריך שישכיר דרך הבלעה דוק' אלא ודאי שלא התיר מהר"מ אלא גבי מכס וכן בהכאת מטבע דהיא עסק גדול ואדם בהול עליו וכמש"ל

And if he wishes to rent to the non-Jew etc. I do not know who permitted the Rama to permit here a rental of Shabbos alone, not absorbed. This heter we found only with customs above, for the reason of loss – for if you do not permit him, he will do a great prohibition, namely receiving it himself – as written above in the name of the Maharam in the Mordechai. If you want to say that here too this applies, it is certainly difficult: with a field, where the Rosh and the Tur in siman 243 permitted only *b'havla'a*, why

did they not permit even a rental of Shabbos alone? They should have permitted even a bathhouse for this reason, and similarly in many dinim in siman 246, where one must rent out specifically *b'havla'a*. Rather, certainly the Maharam permitted only with customs, and similarly with striking coins, which is big business about which a person is anxious, as written above.

וא"כ כאן שותפות דעכו"ם מאי מהני ליה שיטול שכר שבת דלא עדיף כלל משדה ומרחץ אלא בקבולת דהיינו בהבלע' שרי כאן כמו במרחץ ושדה במקום שנתפרסם כדלעיל

If so, here, what does a partnership with a non-Jew help him to take *sechar Shabbos*? It is no better at all than a field and a bathhouse. Rather, only by contract, which is *b'havla'a*, is it permitted here, as with a bathhouse and field in a place where it was publicized, as above.

ונראה שאין לסמוך על היתר זה להשכיר לו לשבתות לחוד וכ"כ בהדיא הריב"ש הביאו ב"י סס' זה על בהמה של שותפות עם העכו"ם וז"ל ואחר שנשתתפו א"ל טול חלקך בשבת ואני חלקי בחול זה אסור אף אם אין כאן משום שביתת בהמה מאחר שיש לעכו"ם חלק בבהמו' ואינו נמנע מעשות מלאכ' בהם ע"כ של ישראל עדיין יש איסור בלוקח ריוח יום החול כנגד יום השבת שהרי לוקח שכר שבת שלא בהבלע' עכ"ל וא"כ כ"ש בשכירות לשבת שלא בהבלע' דאסור:

It seems that one should not rely on this heter to rent to him for the Shabbosos alone. So too wrote the Rivash explicitly, brought by the Bais Yosef at the end of this siman, regarding an animal in partnership with a non-Jew, as follows: "If after they became partners he said to him, 'take your share on Shabbos and I mine on a weekday,' this is forbidden. Even if there is no issue of *shvisas behaima*, since the non-Jew has a share in the animals and does not refrain from doing work with them, there is still a prohibition in taking the profit of a weekday opposite the Shabbos day, since he takes *sechar Shabbos* not absorbed." End quote. If so, all the more so a rental for Shabbos not absorbed is forbidden.

PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 3 on Taz 3 **פרי מגדים – משבצות זהב (ג)**

ואם עט"ז ברמ"ד אות ו' חילק בין הפסד גדול כו' והבין בהר"ב להשכיר לשבת שלא בהבלעה וזה אסור אבל בהבלעה מותר להשכיר אע"ג דתנור ומרחץ אסור להשכיר אף בהבלעה משום מ"ע כבסי' רמ"ג מ"מ כאן יש לעכו"ם חלק בו ל"ש מ"ע ועמ"א ח' מפרש דהרב התיר דוקא בהבלעה ושם יבואר אי"ה:

And if – on the Taz. In 244, os 6, he distinguished between a great loss etc. He understood the Rav [the Rama as speaking of] renting out for Shabbos not absorbed, and this is forbidden; but absorbed, it is permitted to rent out. Even though an oven and a bathhouse are forbidden to rent out even absorbed because of *maris ayin*, as in siman 243, nevertheless here, [since] the non-Jew has a share in it, *maris ayin* does not apply. See Magen Avraham 8: he explains that the Rav permitted only absorbed; with Hashem's help it will be explained there.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 14 **משנה ברורה (יד)**

שיחזיר המוכר להם – ובח"מ איתא שצריך עתה קנין מחדש להקנות להמוכר ולא סגי בזה שיחזיר לו הדמים והשטר מכיר ועיין שם סימן קפ"ט וקצ"ד לענין קנין הא"י:

That the seller returns to them – In Choshen Mishpat it is stated that now a new *kinyan* is needed to transfer it to the seller, and it is not enough that he returns the money and the document of sale. See there siman 189 and 194 regarding a *kinyan* with a non-Jew.

MISHNA BERURA 15 **משנה ברורה (טו)**

ואם ירצה וכו' – עיין במג"א וט"ז שנתקשו בזה מאד דלמה יהיה מותר ואינו דומה לסימן רמ"ד דשם שרי משום פסידא דווקא

And if he wishes etc. – See the Magen Avraham and Taz, who found this very difficult: why should it be permitted? It is not comparable to siman 244, where it is permitted specifically because of loss.

ותירץ המג"א במסקנא דהכא איירי שמשכיר לו את חלקו בשבת בהבלעה דהיינו שמשכיר לו כל ימי השבתות שלו עם ב' וג' ימים מימי החול דתו ליתא כאן משום שכר שבת ומה דשרי בקיבולת מיירי ג"כ שלא ייחד לו שבת בהקיבולת אלא בסתמא כל אימת שתעשה בעצמך ותרויח לי כו"כ אתן לו כו"כ

The Magen Avraham answered in his conclusion that here it speaks of where he rents him his share on Shabbos absorbed – that is, he rents him all his Shabbos days together with two or three weekdays, so that there is no longer *sechar Shabbos* here. What is permitted by contract also speaks of where he does not designate Shabbos for him in the contract, but without specification: "whenever you do it yourself and earn so much for me, I will give you so much."

ועיקר רבותא דהרמ"א דקמ"ל דלא חיישינן בזה למראית עין שיאמרו לצורך ישראל הוא עושה כיון שידוע שיש לא"י חלק בו ומש"כ כמו שנתבאר כונתו כמו שם דלא חששו למ"ע וכ"ש הכא דליכא מ"ע כלל כיון שהוא בשותפות עם הא"י וכן הט"ז מסיק לדינא דאינו מותר בזה אלא בהבלעה ואעפ"כ יזהר שלא לדבר עם הא"י בהעסק בשבת כמ"ש האחרונים בסוף סימן רמ"ד:

> The main novelty of the Rama is that we are not concerned in this for *maris ayin*, that they will say he does it for the Jew, since it is known that the non-Jew has a share in it. What he wrote, "as explained...," means as there, that they were not concerned for *maris ayin*, and all the more so here, where there is no *maris ayin* at all since it is in partnership with the non-Jew. So too the Taz concludes *l'halacha* that it is permitted here only absorbed. Even so, he should be careful not to speak with the non-Jew about the business on Shabbos, as the Acharonim wrote at the end of siman 244.

Seif 4 סעיף ד

BASIS OF THIS SEIF Amira l'akum (agency) | Maris ayin | Sechar Shabbos

– The business is not incumbent on the Jew, so the non-Jew is not his agent, and it is not recognizable whose business it is (the seif) – no *maris ayin* (MB 18); the profit is absorbed, so it does not look like *sechar Shabbos* (MB 17).

Melacha: Not named – the seif speaks of business dealings in general.

Investment Money

HALACHA 245:4

A Jew may give money to a non-Jew to do business with, because the work is not incumbent on the Jew. If it were, it would be forbidden *min hadin*, as in seif 1 without a stipulation (MB 16). There is no *sechar Shabbos*, since it is absorbed (MB 17), and no *maris ayin*, since the business is not recognizable as the Jew's (MB 18). Even so, it is permitted only when the Jew does not tell him to do business on Shabbos.

The Rama forbids where each works on his own day, unless they stipulated before the partnership (MB 19). The Acharonim add the reverse case: if a non-Jew gave a Jew money to do business with during the week, and on Shabbos the non-Jew deals with it, the Jew may not take a share of the Shabbos profit unless he stipulated at the start that Shabbos is not placed on him at all (MB 9).

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

יכול ישראל ליתן לעכו"ם מעות להתעסק בהם, ואף ע"פ שהעכו"ם נושא ונותן בהם בשבת חולק עמו כל השכר בשוה, מפני שאין מלאכה זו מוטלת על ישראל לעשותה שנא' שהעכו"ם עושה שליחותו, וכן אין העסק ניכר ממי הוא:

הגה ודוקא בכה"ג שהעכו"ם נושא ונותן לחוד עם המעות, אבל אם כ"א עוסק ביומו וישראל צריך לעסוק נגד מה שעסק העכו"ם בשב', אסור [ב"י בשם גאון]. וישראל שיש לו משכון מן העכו"ם, ע' לקמן סי' שכ"ה סעיף ב' וג':

4 A Jew may give money to a non-Jew to do business with, and even though the non-Jew deals with it on Shabbos, he divides all the profit with him equally. This work is not incumbent on the Jew, that we should say the non-Jew is doing his agency, and also the business is not recognizable as to whose it is.

RAMA *This is only in such a case, where the non-Jew alone deals with the money. But if each one works on his own day, and the Jew must work to correspond to what the non-Jew did on Shabbos, it is forbidden* [Bais Yosef in the name of a Gaon]. *Regarding a Jew who holds collateral from a non-Jew, see siman 325:2 – 3.*

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 16 **משנה ברורה (טז)**

מפני שאין וכו' – שאם היה מוטלת עליו אסור מדינא כמ"ש בס"א שאם לא התנה שאסור:

Because it is not etc. – For if it were placed on him, it would be forbidden *min hadin*, as written in seif 1, that if he did not stipulate it is forbidden.

MISHNA BERURA 17 **משנה ברורה (יז)**

שנאמר וכו' – ומשום מיחזי כשכר שבת ליכא דהרי הוא בהבלעה ועיין לקמן סימן ש"ז ס"ג וס"ד ומה שכתבתי שם במשנה ברורה:

That we should say etc. – There is also no concern that it looks like *sechar Shabbos*, since it is absorbed. See below in siman 307:3–4 and what I wrote there in the Mishna Berura.

MISHNA BERURA 18 **משנה ברורה (יח)**

וכן אין וכו' – ר"ל דמשום מראית העין שיאמרו הבריות שהא"י שכירו הוא ליכא ג"כ דהלא אין העסק ניכר של מי הוא שאם היה ניכר ונקרא על שם ישראל היה אסור כמ"ש סימן רמ"ג ס"א גבי מרחץ ע"ש. ומ"מ כ"ז אינו מותר אלא כשלא יאמר לא"י שיתעסק בהם בשבת אלא שהא"י בעצמו עושה כן וכמו שכתב כעין זה בס"ה:

And also it is not etc. – This means that there is also no *maris ayin*, that people would say the non-Jew is his hired worker, since the business is not recognizable as to whose it is. For if it were recognizable and called by the Jew's name, it would be forbidden, as written in siman 243:1 regarding a bathhouse; see there. Nevertheless, all this is permitted only when he does not tell the non-Jew to do business with them on Shabbos, but the non-Jew does so on his own, as written similarly in seif 5.

MISHNA BERURA 19 **משנה ברורה (יט)**

אסור – אם לא שהתנה עמו בזה קודם שנשתתף עמו וכנ"ל בס"א:

It is forbidden – unless he stipulated with him about this before he became his partner, as above in seif 1.

Seif 5 סעיף ה

BASIS OF THIS SEIF Amira l'akum

– He may give merchandise to sell for a fixed wage, as long as he does not say "sell on Shabbos." An oven held as collateral is in the non-Jew's domain, and the non-Jew works for his own sake to fulfil his condition (the seif).

Melacha: Not named in the seif.

Background *(general; not stated in the seif): An oven's work is baking (compare* אופה *#11).*

Merchandise and Collateral

HALACHA 245:5

Giving merchandise to sell is permitted with a fixed wage, since then he works for himself and is not the Jew's agent (MB 20). He may not say "sell on Shabbos." The **Mishna Berura** (21) adds that if the market day is on Shabbos, it is forbidden even without saying so, since that is as if he told him to sell on Shabbos.

An oven held as collateral is in the non-Jew's domain, so the Jew may take the Shabbos earnings even without *havla'a* and without any stipulation (MB 22). The same applies to anything else held this way – a field, bathhouse or mill (Biur Halacha, from the Levush and Tosfos).

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

מות' לישראל ליתן סחורה לעכו"ם למכור, אם קצץ לו שכר, ובלבד שלא יאמר לו מכור בשבת. תנור שלקחו ישראל משכון מעכו"ם, וקבל עליו העכו"ם שמה שיעלה שכר התנור יתן לישראל ברבית מעותיו, מותר ליטול שכר שבת לפי שהוא ברשות העכו"ם, ואין לישראל חלק בו, וגם אין הישראל אומ' לו לעסוק בשבת. ועכו"ם כי טרח בנפשיה טרח, לקיים תנאו:

5 A Jew may give merchandise to a non-Jew to sell if he fixed his wage, provided he does not tell him "sell on Shabbos." An oven that a Jew took as collateral from a non-Jew, where the non-Jew accepted that whatever the oven earns he will give the Jew as interest on his money – he may take the Shabbos earnings, since it is in the non-Jew's domain and the Jew has no share in it. The Jew also does not tell him to work on Shabbos, and when the non-Jew exerts himself, he exerts himself for his own sake, to fulfil his condition.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 20 **משנה ברורה (כ)**

אם קצץ וכו' – דאז אמרינן אדעתיה דנפשיה עביד ואינו כשלוחו:

If he fixed etc. – For then we say he works for his own sake and is not like his agent.

MISHNA BERURA 21 **משנה ברורה (כא)**

ובלבד וכו' – ואם יום השוק הוא בשבת אפילו בסתמא אסור דהוי כאלו אמר לי מכור לי בשבת [אחרונים לקמן בסימן ש"ד ע"ש עוד בזה]:

Provided etc. – If the market day is on Shabbos, even without specification it is forbidden, since it is as if he said to him, "sell for me on Shabbos" [Acharonim below in siman 304; see further there].

MISHNA BERURA 22 **משנה ברורה (כב)**

מותר ליטול וכו' – היינו אפילו שלא בהבלעה ואין צריך להתנות כלום:

He may take etc. – That is, even not absorbed, and he need not stipulate anything.

Seif 6 סעיף ו

BASIS OF THIS SEIF Sechar Shabbos | Maris ayin

– Where they baked in it only on Shabbos, bread received for the oven is *sechar Shabbos*; if they baked on other days too, it may be taken absorbed (MB 23). The underlying prohibition of letting them bake was only *maris ayin* (MB 23).

Melacha: Named in the seif: baking – *Ofeh* (אופה #11).

Baked Against His Will

HALACHA 245:6

The **Mishna Berura** (23) brings the Bach: this refers to where they baked in it **only** on Shabbos. Then, even though it was against his will, accepting the bread is taking *sechar Shabbos*. If they also baked there on other days, he may accept payment for Shabbos absorbed with the rest. The **Biur Halacha** (ד"ה אם אפו) adds that this is permitted *b'diavad* even if the baking was with his consent. Although he did wrong by renting it (siman 243), that prohibition is only *maris ayin*, and where the prohibition is only *maris ayin* the payment is permitted *b'diavad*.

The **Biur Halacha** (ד"ה על כרחו) discusses the Bach's claim that this din is not according to all opinions. Rashi explains that "a reckoning" is forbidden because the non-Jew appears to be the Jew's agent – a reason that does not apply against his will. Rabbeinu Gershon explains that it looks like *sechar Shabbos*, which applies even against his will. The Biur Halacha argues that Rashi agrees: wherever there is true *sechar Shabbos*, it is forbidden even against his will. Rashi needed the "agent" reasoning only for the Baraisa's case, where the Jew worked a weekday in exchange.

Not only bread – money too is forbidden (MB 24). The Biur Halacha brings the Bigdei Yesha, who holds that only accepting is forbidden, but once accepted, benefit is permitted. He notes this does not fit the Shulchan Aruch's language and leaves it *tzarich iyun*.

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

אם אפו עכו"ם בתנורו של ישראל בשבת, על כרחו, ונתנו לו פת בשכר התנור, אסו' ליהנות ממנו:

6 If non-Jews baked in a Jew's oven on Shabbos against his will and gave him bread as payment for the oven, he may not benefit from it.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 23 **משנה ברורה (כג)**

אם אפו א"י – עיין בב"ח סוף סימן רמ"ג שכתב דאיירי דלא אפו בו רק בשבת וע"כ אף שבע"כ אפו בו אם יקבל את הככר נוטל שכר שבת אבל אם אפו בו עוד שאר ימים מותר לקבל מהם שכר שבת ג"כ בהבלעה ועיין בביאור הלכה דזה מותר אפילו לא היה האפיה בע"כ דאף דעשה איסורא במה שהרשה להם וכנ"ל בריש סימן רמ"ג מ"מ בדיעבד אין לאסור שכרו דהאיסור בזה הוא רק משום מראית העין וכמ"ש בסוף סימן רמ"ג במ"ב ס"ק ט"ז:

> **If non-Jews baked** – See the Bach at the end of siman 243, who wrote that it speaks of where they baked in it only on Shabbos; therefore, even though they baked in it against his will, if he accepts the loaf he takes *sechar Shabbos*. But if they baked in it on other days too, he may accept from them the Shabbos payment as well, absorbed. See the Biur Halacha, that this is permitted even if the baking was not against his will. Although he did a prohibition by allowing them, as above at the beginning of siman 243, nevertheless *b'diavad* one should not forbid his payment, since the prohibition in this is only because of *maris ayin*, as written at the end of siman 243 in the Mishna Berura, seif katan 16.

MISHNA BERURA 24 **משנה ברורה (כד)**

ונתנו לו פת – לאו דוקא דה"ה אם נתנו לו מעות אסור לו לקבל מהם ועובדא היה בפת [א"ר]:

> **And gave him bread** – Not specifically bread; the same applies if they gave him money – he may not accept it from them. The incident happened with bread [Eliyahu Rabba].